

한국서부발전(주) 상임감사위원

시 정 · 주 의(기관)요 구

제 목 건설공사 하도급 계약 자료 공개 누락

소 관 부 서 ○○발전본부 ■■■■실 ■■■부

조 치 부 서 ○○발전본부 ■■■■실 ■■■부

구 분 공사관리

내 용

1. 업무 개요

○○발전본부 ■■■■실은 감사대상 기간(2022. 11. 1. ~ 2024. 9. 30.) 동안 [표 21]과 같이 ○○ 5~8호기 저탄장 옥내화 사업 등 3건의 건설공사에 대한 사업 관리를 담당하고 있다.

[표 21] ○○발전본부 주요 건설공사 현황

건설공사명	계약상대자	공사기간
○○ 5~8호기 저탄장 옥내화사업 기자재 설치조건부 구매	ㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷ	2020. 12. ~ 2025. 10.
ㄷㄷㄷ 수상태양광 발전설비 설치공사	ㄷㄷㄷㄷㄷ	2021. 11. ~ 2024. 9.
○○발전본부 다목적 건물 신축공사	ㄱㄱㄱㄱ	2022. 3. ~ 2023. 8.

※ 자료 : ■■■■실 월간공정 추진 현황자료 재구성

그리고 건설 공사품질 및 시공 능률 향상을 위하여 수급인의 하도급 계약 체결에 대한 통지, 하도급 승인요청 등 하도급 계약의 적정성을 심사함으로 공정한 하도급 거래가 이루어지도록 관련 법령에 따라 관리하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「건설산업기본법」 제31조의3(하도급공사 계약자료 등의 공개) 제1항에 따르면 국가, 지방자치단체 또는 대통령령으로 정하는 공공기관이 발주하는 건설공사를 하도급한 경우 해당 발주기관은 하도급 공사 계약현황⁹⁾을 누구나 볼 수 있는 방법으로 공개하여야 하며, 같은 법 시행령 제34조의3(하도급공사 계약자료 등의 공개) 제2항에 따르면 하도급공사 계약자료의 공개는 발주기관이 하도급 계약 통보를 받은 날부터 30일 이내에 발주기관의 인터넷 홈페이지에 게재하는 방법으로 하여야 한다.

또한 해당 관련 법령을 준수하기 위해 사내 절차서 「건설사업관리 업무 절차서」 4.0(책임)에 따르면 공사주관부서는 하도급 계약내용에 대한 사외 홈페이지 게시용 자료를 공부부서에 송부하도록 되어 있으며, 「발전사업 하도급 승인 절차서」 3.11에 따르면 발주자는 경상정비공사, 계획예방정비공사 등을 하도급한 경우 하도급 승인 및 통지를 받은 날로부터 30일 이내에 사외 홈페이지에 하도급 계약정보를 공개하도록 규정하고 있다.

따라서 공사주관부서는 수급인으로부터 하도급 승인 또는 통지를 받은 날로부터 30일 이내에 하도급 계약정보를 확인하여 사외 홈페이지에 해당 정보를 등록하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○발전본부 건설공사 사업관리를 담당하는 ■■■■실은 감사대상 기간(2022. 11. 1. ~ 2024. 9. 30.) 동안에 [표 22]와 같이 하도급 공사 19건을 관리하였다.

9) 공사명, 수급인, 하수급인, 하도급 공종, 하도급 금액, 하도급률 등 하도급에 대한 계약현황을 공개하여야 한다.

[표 22] ○○발전본부 주요 건설공사 현황

건설공사명	하도급 내역
○○ 5~8호기 저탄장 옥내화사업 기자재 설치조건부 구매	전기 및 제어 설치공사 등 8건
CCC 수상태양광 발전설비 설치공사	전기실 신축공사 등 5건
○○발전본부 다목적 건물 신축공사	금속 창호공사 등 6건

※ 자료 : ■■■■실 월간공정 추진 현황자료 재구성

이에 사외 홈페이지를 통해 하도급 계약정보의 공개 여부를 점검한 결과, ○○발전본부 경상 및 계획예방정비공사에 대한 하도급 계약자료만 게재되어 있을 뿐 건설 도급공사 하도급에 대한 계약자료는 공개되지 않고 누락 되어 있는 것으로 확인되었다.

또한 하도급 계약 내용을 사외 홈페이지에 등록하기 위하여 공사주관부서에 서 공무부서에 하도급 계약 자료를 송부하여야 하나, 해당 절차에 대한 명확한 이해가 없어 이에 대한 후속 업무가 진행되지 않은 것으로 파악되었다.

따라서 ○○발전본부 ■■■■실에서 담당하는 건설공사에 대한 하도급 계약 건만 사외 홈페이지를 통해 공개가 안되고 있는 상황이므로 해당 업무절차를 관련 담당자에게 인지 시켜 하도급 계약 정보 공개 업무가 철저히 이행되도록 관리할 필요가 있다.

관계부서 의견 및 검토 결과

○○발전본부 ■■■■실은 상기 지적 사항에 대하여 이견 사항이 없고, 건설사업관리 대상 건설공사 하도급 계약자료를 사외 홈페이지에 게재함으로 계약 자료가 공개, 누락 되지 않도록 조치할 예정이라 답변하였다.

조치할 사항

○○발전본부장은 ① 공개 누락된 하도급 계약정보를 회사 홈페이지에 게재하시기 바라며, (시정) ② 건설공사 하도급 계약자료 공개 업무에 대하여 동일 또는 유사사례가 발생하지 않도록 해당 부서를 대상으로 재발 방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (기관주의)